



Montebello
AMBATO CLUB HOUSE

CONTRATO DE RESERVA DE LOTE DE TERRENO

En la ciudad de Ambato, a los **15 día del mes de febrero de 2025**, comparecen para celebrar de manera libre y voluntaria el presente **Contrato de Reserva de Lote de Terreno**, las siguientes partes:

Por una parte: El señor **FRANKLIN FABIAN LICTAPUZON TIGASI**, portador de la cedula de identidad N°050363362-0, en calidad de **representantes legal y propietario de la URBANIZACIÓN MONTEBELLO AMBATO CLUB HOUSE**, quien actúa en ejercicio de sus propios derechos.

Por otra parte: El señor **JAIRO OSWALDO CASAÑAS BONIFAZ**, portador de la cédula de identidad N° 180293641-7, en calidad de **comprador**, también actuando en ejercicio de sus propios derechos.

Las partes, siendo legalmente capaces para contratar y obligarse, acuerdan celebrar el presente contrato conforme a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES

a) El señor **FRANKLIN FABIAN LICTAPUZON TIGASI** es propietario de un lote de terreno con una superficie total de **22.000 m²**, ubicado en el sector **Huachi La Magdalena**, en la ciudad de Ambato, adquirido mediante **promesa de compraventa** celebrada el **15 de enero de 2025**. En dicho inmueble se desarrolla el proyecto **URBANIZACIÓN MONTEBELLO AMBATO CLUB HOUSE**.

b) Este proyecto se encuentra actualmente en trámite de aprobación ante el **GAD Municipal de Ambato**.

c) El señor **JAIRO OSWALDO CASAÑAS BONIFAZ** manifiesta su interés en reservar un lote de terreno dentro del mencionado proyecto.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

El señor **JAIRO OSWALDO CASAÑAS BONIFAZ** reserva para sí el **lote N° 37**, con una superficie de **303.95 m²**, dentro del **PROYECTO DE URBANIZACIÓN MONTEBELLO AMBATO CLUB HOUSE**, ubicado en la ciudad de Ambato.

TERCERA: FINALIDAD DEL CONTRATO

El señor **FRANKLIN FABIAN LICTAPUZON TIGASI**, aceptan la solicitud del comprador y manifiestan que el presente contrato tiene como finalidad establecer la reserva del lote y fijar el precio acordado.

Se deja constancia de que la urbanización cumplirá con las ordenanzas vigentes del **GAD Municipal de Ambato** y contará con los siguientes servicios básicos: **agua potable, energía eléctrica, alcantarillado, aceras, bordillos, vías adoquinadas y áreas verdes**.

CUARTA: PRECIO Y FORMA DE PAGO

Las partes acuerdan que el precio del lote es de **\$30.000,00 USD (TREINTA MIL DÓLARES AMERICANOS)**, el cual será pagado de la siguiente manera:

- **\$1.000,00 USD el 15 de febrero de 2025.**

[Firma]



\$14.000,00 USD al momento de la firma de la **PROMESA DE COMPRA VENTA**.

- cuotas mensuales de **\$300,00 USD**, los días **05** de cada mes, después de la firma de la **PROMESA DE COMPRA VENTA**.
- La diferencia será cancelada el 5 de enero del 2027. Se le notificara 30 días antes del vencimiento.

El pago deberá realizarse en la cuenta bancaria indicada por el propietario o en la forma que el disponga.

QUINTA: CANCELACIÓN Y DESISTIMIENTO

En caso de que el comprador **desista de la compra o se retire unilateralmente**, no tendrá derecho a la devolución de los valores abonados hasta la fecha.

Si el comprador incurre en un retraso de más de **35 días en cualquiera de los pagos**, el presente contrato quedará automáticamente **resuelto**, sin que ello genere derecho a reclamos ni reembolsos.

SEXTA: ENTREGA DE ESCRITURA DEFINITIVA

Los propietarios se comprometen a entregar la escritura definitiva del lote **una vez que el comprador haya cancelado el 100% del valor pactado**.

SÉPTIMA: NATURALEZA DEL CONTRATO

Las partes dejan constancia de que el presente contrato **no constituye una promesa de compraventa** y que su única finalidad es la **reserva del lote y la fijación de su precio**.

En caso de incumplimiento por parte del comprador, este contrato **constituirá un título ejecutivo** para exigir el pago de las obligaciones pendientes.

OCTAVA: GASTOS ADICIONALES

Todos los gastos relacionados con la formalización de la escritura definitiva, tales como **impuestos de plusvalía, alcabalas, derechos notariales, timbres, y costos de inscripción en el Registro de la Propiedad**, serán de exclusiva responsabilidad del comprador.

NOVENA: DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

El comprador declara bajo juramento que los fondos utilizados para el pago del lote **proviene de actividades lícitas**, y no de actos ilícitos como **lavado de activos, financiamiento del terrorismo, narcotráfico o captación ilegal de dinero**.

En caso de que esta declaración resulte falsa, los propietarios quedarán **exentos de toda responsabilidad civil, penal o administrativa**.

DÉCIMA: PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL VENDEDOR

En caso de que el vendedor no cumpla con la entrega del lote de terreno en las condiciones y plazos estipulados en este contrato, deberá reintegrar al comprador la totalidad de los valores abonados hasta la fecha.

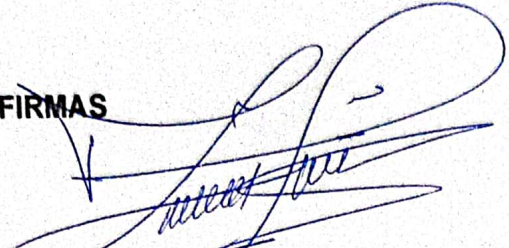
No obstante, si el vendedor justifica la existencia de un contratiempo que impida el cumplimiento en el plazo establecido, podrá solicitar un tiempo adicional razonable para subsanar la demora, en cuyo caso no aplicará la penalidad.

ONCEAVA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Para la resolución de cualquier controversia derivada del presente contrato, las partes se someten a la **legislación ecuatoriana** y acuerdan que cualquier disputa será resuelta en los **juzgados y tribunales competentes de la ciudad de Ambato**.

En señal de conformidad, las partes firman el presente contrato en **Ambato**, en la fecha indicada al inicio.

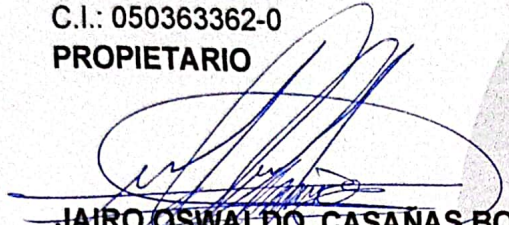
FIRMAS



FRANKLIN FABIAN LICTAPUZON TIGASI

C.I.: 050363362-0

PROPIETARIO



JAIRO OSWALDO CASANAS BONIFAZ

C.I.: 180293641-7

COMPRADOR

Montebello

AMBATO CLUB HOUSE